LOFTI

Contrato Modelo de Arriendo Digital
Plataforma Lofti

Generado con apoyo de simulacion MiroFish (proj_lofti_legal)

Panel: 12 agentes legales especializados en derecho chileno

Simulacion: sim_71d246bdebc1 -- 30 rondas, 72 acciones

Integra recomendaciones V19 y marco legal vigente

4 de noviembre de 2026

ADVERTENCIA: Este documento es un modelo referencial generado mediante simulacion de agentes de inteligencia artificial. NO constituye asesoria legal ni reemplaza la revision de un abogado habilitado. Antes de usar este contrato, consulte con un profesional del derecho.

CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE URBANO

Celebrado a traves de la plataforma digital Lofti

En Santiago de Chile, a [FECHA], entre:

ARRENDADOR:

Nombre completo: [NOMBRE COMPLETO]

RUT: [XX.XXX.XXX-X]

Domicilio: [DIRECCION]

Correo electronico: [EMAIL]

Telefono: [TELEFONO]

En adelante "el Arrendador";

ARRENDATARIO:

Nombre completo: [NOMBRE COMPLETO]

RUT: [XX.XXX.XXX-X]

Domicilio actual: [DIRECCION]

Correo electronico: [EMAIL]

Telefono: [TELEFONO]

En adelante "el Arrendatario";

PLATAFORMA INTERMEDIARIA:

Razon social: Lofti SpA (o la razon social que corresponda)

RUT: [RUT EMPRESA]

Domicilio: [DIRECCION COMERCIAL]

Sitio web: [URL]

En adelante "la Plataforma" o "Lofti";

Las partes han convenido el siguiente contrato de arriendo:

TITULO I -- DEL INMUEBLE

CLAUSULA PRIMERA: Identificacion del inmueble.

El Arrendador entrega en arriendo al Arrendatario el inmueble ubicado en:

Direccion: [CALLE, NUMERO, DEPTO/CASA]

Comuna: [COMUNA]

Ciudad: [CIUDAD]

Region: [REGION]

Inscripcion: Foja [X] No [X] del Registro de Propiedad del CBR de [CIUDAD], ano [XXXX]

Superficie util aproximada: [X] m2

Destino exclusivo: habitacion

El inmueble se entrega con los bienes muebles y condiciones detallados en el Inventario Inicial (Anexo A), que forma parte integrante de este contrato.

Nota legal (Carmen, ContractLawyer): Segun art. 1916 del Codigo Civil, el arrendamiento puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles. La identificacion precisa del inmueble es esencial para validez del contrato.

TITULO II -- DEL PLAZO

CLAUSULA SEGUNDA: Duracion.

El presente contrato tendra una duracion de [X] meses, contados desde el [FECHA INICIO] hasta el [FECHA TERMINO].

CLAUSULA TERCERA: Renovacion.

Vencido el plazo estipulado, el contrato se renovara automaticamente por periodos iguales y sucesivos, salvo que cualquiera de las partes manifieste su voluntad de no renovarlo mediante aviso escrito con al menos [DOS MESES / PLAZO ACORDADO] de anticipacion al vencimiento del periodo respectivo, conforme al articulo 3 de la Ley 18.101.

Nota legal (Miguel, ContractLawyer): Conforme a Ley 18.101 art. 3, contratos de plazo fijo superior a un ano requieren desahucio judicial.

CLAUSULA CUARTA: Restitucion.

La restitucion del inmueble debera realizarse en la fecha de termino o dentro de los plazos legales aplicables. El Arrendatario debera entregar el inmueble en las mismas condiciones en que lo recibio, salvo el deterioro natural por uso legitimo.

TITULO III -- DE LA RENTA Y PAGOS

CLAUSULA QUINTA: Renta mensual.

La renta de arriendo mensual es de $[MONTO] (pesos chilenos), pagadera dentro de los primeros [5] dias de cada mes.

CLAUSULA SEXTA: Forma de pago.

El pago se realizara a traves de la Plataforma Lofti, que actua como intermediaria en la gestion del cobro. Las partes reconocen y aceptan:

a) Cargo de servicio Lofti al Arrendatario: $10.000 CLP mensuales, que se suman a la renta al momento del pago.

b) Cargo de servicio Lofti al Arrendador: $10.000 CLP mensuales, que se descuentan de la renta que recibe el Arrendador.

c) Comision del proveedor de pagos (Venti): Tarjeta debito 1,30% + IVA; Tarjeta credito 1,60% + IVA sobre monto procesado. Esta comision es cargo del Arrendador y NO constituye ingreso de Lofti.

d) Plazo de transferencia: El Arrendador recibira el monto correspondiente dentro de 1 a 3 dias habiles posteriores al procesamiento del pago.

Nota legal (Andres, FinancialLawyer): La comision de Venti como procesador de pagos debe informarse de manera clara y separada, conforme a exigencias de transparencia de la Ley 19.496. Lofti NO actua como entidad financiera regulada por la CMF.

Nota legal (Rodrigo, ConsumerLawyer): El cargo fijo de $10.000 al arrendatario debe estar debidamente informado ANTES de la contratacion, incluyendo si el monto incluye o no IVA, conforme al art. 3 letra b) de la Ley 19.496.

CLAUSULA SEXTA BIS: Transparencia total de costos.

Conforme al art. 22 de la Ley 19.496 y al caracter de adhesion de este contrato, ANTES de la firma se presentara al Arrendatario y al Arrendador un cuadro comparativo de costos con los siguientes conceptos:

- Renta mensual: $[MONTO] CLP (Arrendatario, no sujeta a IVA)
- Cargo Lofti gestion: $10.000 CLP (Arrendatario) [Especificar IVA]
- Cargo Lofti gestion: $10.000 CLP (Arrendador, descuento) [Especificar IVA]
- Comision Venti debito: 1,30% + IVA (Arrendador)
- Comision Venti credito: 1,60% + IVA (Arrendador)
- Total mes 1 Arrendatario: $[RENTA + 10.000]
- Neto recibido Arrendador: $[RENTA - 10.000 - comision Venti]

Nota simulacion (Rodrigo): "Ocultar costos variables detras de cuota total o en letra chica es clausula abusiva per se (art. 22 Ley 19.496) y vicia consentimiento (art. 1461 CC)."

Nota simulacion (Ignacio, TaxLawyer): "La renta de arriendo de inmuebles NO esta sujeta a IVA en Chile. El IVA solo aplica sobre el SERVICIO de intermediacion. Lofti debe emitir boleta de venta electronica (no factura) conforme al regimen de DTE ante SII."

CLAUSULA SEPTIMA: Reajustabilidad.

La renta se reajustara [cada X meses / anualmente] segun la variacion del Indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INE, o segun el mecanismo que las partes acuerden expresamente.

CLAUSULA OCTAVA: Mora en el pago.

El atraso en el pago de la renta dara derecho al Arrendador a cobrar un interes moratorio equivalente al interes maximo convencional vigente, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, incluyendo la terminacion del contrato conforme al articulo 1977 del Codigo Civil.

TITULO IV -- DE LA GARANTIA

CLAUSULA NOVENA: Garantia de arriendo.

Las partes podran acordar una garantia equivalente a [UN MES / MONTO ACORDADO] de renta, cuyas condiciones de entrega, custodia y devolucion se rigen por lo siguiente:

a) La garantia se entrega segun lo acordado directamente entre Arrendador y Arrendatario.

b) Lofti NO recibe, retiene ni custodia la garantia. La Plataforma puede facilitar la documentacion del acuerdo de garantia, pero no actua como depositaria ni garante.

c) La devolucion de la garantia se realizara conforme a lo pactado entre las partes, considerando el estado del inmueble segun comparacion entre el Inventario Inicial (Anexo A) y el Inventario Final al momento de la restitucion.

d) Cualquier descuento a la garantia debera estar documentado y justificado con evidencia (fotografias, informes, cotizaciones).

e) Mecanismo de resolucion de disputas sobre la garantia: En caso de desacuerdo sobre descuentos o devolucion, las partes podran solicitar a un tercero imparcial (mediador o perito) la evaluacion del estado del inmueble. El costo de esta evaluacion sera compartido salvo acuerdo distinto.

f) La devolucion de la garantia debera realizarse dentro de un plazo maximo de [30] dias habiles desde la restitucion del inmueble y la firma del Inventario Final.

Nota simulacion (Roberto, RealEstateBroker): "Si Lofti no custodia la garantia, debe existir un mecanismo claro de resolucion de disputas. Sin esto, los conflictos terminan en tribunales."

Nota simulacion (Carmen, ContractLawyer): "La garantia NO es de libre disponibilidad del arrendador. Debe constituirse de manera que proteja al arrendatario conforme a jurisprudencia vigente."

Nota legal (Alejandra, FinancialLawyer): Si Lofti retuviera garantias, podria configurarse una actividad de intermediacion financiera sujeta a regulacion de CMF y eventualmente de UAF (Ley 19.913). La decision de NO retener es acorde con rol de intermediario tecnologico.

TITULO V -- DE LAS OBLIGACIONES

CLAUSULA DECIMA: Obligaciones del Arrendador.

a) Entregar el inmueble en condiciones de habitabilidad y conforme a lo descrito en el Inventario Inicial.

b) Mantener el inmueble en estado de servir para el fin que fue arrendado, realizando las reparaciones necesarias que no sean de cargo del Arrendatario (art. 1927 Codigo Civil).

c) Respetar el uso pacifico del inmueble por parte del Arrendatario.

d) Proporcionar informacion veraz sobre el inmueble y sus condiciones.

e) Cumplir con las obligaciones tributarias derivadas del arriendo.

CLAUSULA UNDECIMA: Obligaciones del Arrendatario.

a) Pagar la renta y cargos de servicio dentro del plazo estipulado.

b) Usar el inmueble exclusivamente para habitacion, manteniendolo en buen estado.

c) No subarrendar total ni parcialmente sin autorizacion escrita del Arrendador.

d) Realizar las reparaciones locativas a su cargo (art. 1940 Codigo Civil).

e) Restituir el inmueble al termino del contrato en las condiciones pactadas.

f) Respetar las normas de convivencia del edificio o condominio, si las hubiere.

CLAUSULA DUODECIMA: Obligaciones y limitaciones de la Plataforma.

Lofti actua exclusivamente como intermediario tecnologico. Sus funciones se limitan a:

a) Facilitar la conexion entre Arrendadores y Arrendatarios.

b) Gestionar el cobro y transferencia de la renta a traves de su proveedor de pagos.

c) Proporcionar herramientas para documentar el proceso de arriendo.

d) Facilitar la comunicacion entre las partes.

Lofti NO: Garantiza solvencia o conducta de las partes. Actua como parte del contrato de arriendo. Retiene ni custodia garantias o depositos. Reemplaza asesoria legal profesional. Ofrece servicios de mediacion o arbitraje.

Nota legal (Lorena, CommercialLawyer): Las limitaciones de responsabilidad de la plataforma deben redactarse de forma clara y NO pueden constituir clausulas abusivas que eximan a Lofti de responsabilidades propias como prestador de servicios (Ley 19.496 art. 16).

TITULO V BIS -- DE LA NO DISCRIMINACION

CLAUSULA DUODECIMA BIS: No discriminacion en acceso a vivienda.

Lofti se compromete a no discriminar ni permitir discriminacion en el acceso a la vivienda por motivos de genero, etnia, edad, condicion social, orientacion sexual, religion, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra condicion protegida por la ley.

a) Si la Plataforma utiliza algoritmos o sistemas automatizados para seleccion, priorizacion o recomendacion de candidatos, dichos criterios deberan ser auditables y no discriminatorios.

b) Tanto el Arrendatario como el Arrendador tienen derecho a solicitar una explicacion clara y transparente de los criterios utilizados en cualquier proceso de seleccion automatizado.

c) El Arrendador no podra utilizar la Plataforma para establecer requisitos discriminatorios que no esten directamente relacionados con la capacidad de pago o el cuidado del inmueble.

Nota simulacion (Lorena): "Si un tercero desarrolla el sistema de matching, el contrato debe especificar que dichos criterios fueron auditados, y que el usuario tiene derecho a solicitar explicacion."

TITULO VI -- DE LA FIRMA ELECTRONICA

CLAUSULA DECIMOTERCERA: Firma electronica.

Las partes acuerdan que el presente contrato puede ser suscrito mediante firma electronica simple, conforme a lo establecido en la Ley 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion.

a) La firma electronica simple tiene valor probatorio conforme al articulo 5 de la Ley 19.799, sin perjuicio de que no goza de la presuncion de autenticidad de la firma electronica avanzada.

b) Cada parte declara que al firmar electronicamente este documento, lo hace libre y voluntariamente, reconociendo su contenido.

c) El documento electronico firmado tendra el mismo valor que un documento escrito, conforme al articulo 3 de la Ley 19.799, salvo aquellos actos que la ley exija solemnidades especificas.

d) El contrato digital almacenado en la Plataforma constituye el documento original. La Plataforma debera garantizar la integridad del documento mediante mecanismos tecnicos que impidan su alteracion posterior a la firma (hash, timestamp, registro inmutable).

e) El mecanismo de firma utilizado debera quedar registrado en los metadatos del documento, incluyendo: metodo de autenticacion, direccion IP, fecha y hora (timestamp), y navegador/dispositivo utilizado.

Nota simulacion (Sofia, DigitalLawyer): "El contrato debe especificar el mecanismo de firma. El documento digital almacenado en la plataforma es el original."

TITULO VII -- DE LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES

CLAUSULA DECIMOCUARTA: Tratamiento de datos personales.

Las partes autorizan a Lofti a tratar sus datos personales exclusivamente para los fines del presente contrato, conforme a la Ley 19.628 y la Ley 21.719.

a) Finalidad: verificacion de identidad, gestion del contrato, procesamiento de pagos, comunicaciones relacionadas con arriendo.

b) Consentimiento: Cada persona decide que antecedentes autoriza compartir y con que finalidad.

c) Derechos ARCO: Las partes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion respecto de sus datos personales.

d) Conservacion: Los datos se conservaran durante la vigencia del contrato y por el plazo legal necesario.

e) Seguridad: Lofti adoptara medidas de seguridad razonables para proteger los datos personales contra acceso no autorizado, perdida o destruccion.

Nota legal (Patricia, DataPrivacyLawyer): Con la entrada en vigencia progresiva de la Ley 21.719, Lofti debera implementar un programa de cumplimiento en materia de datos personales.

TITULO VIII -- DE LA TERMINACION

CLAUSULA DECIMOQUINTA: Causales de terminacion.

El presente contrato podra terminar por:

a) Cumplimiento del plazo, sin renovacion.

b) Mutuo acuerdo de las partes, formalizado por escrito.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por cualquiera de las partes.

d) Falta de pago de la renta por dos meses consecutivos (art. 1977 Codigo Civil).

e) Necesidad del Arrendador de habitar el inmueble, con desahucio legal correspondiente.

f) Destruccion total del inmueble o su declaracion de inhabitabilidad.

CLAUSULA DECIMOSEXTA: Terminacion anticipada por el Arrendatario.

El Arrendatario podra poner termino anticipado al contrato con [DOS MESES / PLAZO ACORDADO] de anticipacion, mediante aviso escrito al Arrendador. Las partes pueden pactar una indemnizacion por terminacion anticipada, la que debera ser proporcional y no abusiva.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: Procedimiento de terminacion.

Terminado el contrato por cualquier causa:

a) Se realizara un Inventario Final con comparacion al Inventario Inicial.

b) Se liquidara la garantia conforme a la Clausula Novena.

c) Se cancelaran los cargos pendientes de la Plataforma.

d) Se restituira el inmueble libre de ocupantes y bienes del Arrendatario.

TITULO IX -- DE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS

CLAUSULA DECIMOCTAVA: Resolucion de conflictos.

Las partes procuraran resolver cualquier controversia derivada del presente contrato de manera directa y de buena fe. En caso de no alcanzar acuerdo:

a) Podran recurrir a mediacion voluntaria.

b) En defecto de acuerdo, las controversias se someteran a los tribunales ordinarios de justicia competentes del domicilio del inmueble.

Nota legal (Daniela, RightsLawyer): Clausulas de arbitraje obligatorio en contratos de adhesion pueden ser declaradas abusivas (Ley 19.496 art. 16 letra g). Se recomienda mantener acceso a tribunales ordinarios como opcion por defecto.

TITULO X -- DISPOSICIONES GENERALES

CLAUSULA DECIMONOVENA: Domicilio.

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan domicilio en la comuna de [COMUNA DEL INMUEBLE], region [REGION].

CLAUSULA VIGESIMA: Modificaciones.

Toda modificacion al presente contrato debera constar por escrito y ser aceptada por ambas partes, pudiendo formalizarse por los mismos medios electronicos utilizados para la suscripcion original.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA: Ejemplares.

El presente contrato se firma en formato digital, conservando cada parte una copia electronica del mismo a traves de la Plataforma. Las partes pueden solicitar una copia impresa en cualquier momento.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA: Legislacion aplicable.

El presente contrato se rige por la legislacion chilena, en particular:

- Codigo Civil, Libro IV, Titulo XXVI (Del arrendamiento)
- Ley 18.101 (Arrendamiento de predios urbanos)
- Ley 19.799 (Documentos electronicos y firma electronica)
- Ley 19.628 y Ley 21.719 (Proteccion de datos personales)
- Ley 19.496 (Proteccion del consumidor)

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA: Integridad.

Este contrato, junto con sus Anexos, constituye el acuerdo completo entre las partes respecto de su objeto, y reemplaza todo acuerdo o negociacion previa, verbal o escrita.

ANEXOS

Anexo A -- Inventario Inicial

[Descripcion detallada del estado del inmueble, incluyendo:]

- Estado de muros, pisos, cielos
- Artefactos sanitarios y de cocina
- Llaves entregadas (cantidad y tipo)
- Estado de instalaciones electricas
- Estado de cerraduras y ventanas
- Bienes muebles incluidos
- Registro fotografico con fecha

Anexo B -- Condiciones de la Garantia

- Monto: $[MONTO]
- Forma de entrega: [TRANSFERENCIA / CHEQUE / OTRO]
- Depositario: [ARRENDADOR / CUENTA ACORDADA]
- Condiciones de devolucion: [DETALLE]
- Plazo de devolucion: [X DIAS HABILES]

Anexo C -- Consentimiento de Tratamiento de Datos

- Datos recopilados y su finalidad
- Terceros con acceso (proveedor de pagos, etc.)
- Plazo de conservacion
- Forma de ejercer derechos ARCO

FIRMAS

ARRENDADOR:

Firma electronica: _____

Nombre: [NOMBRE]

RUT: [RUT]

Fecha: [FECHA]

ARRENDATARIO:

Firma electronica: _____

Nombre: [NOMBRE]

RUT: [RUT]

Fecha: [FECHA]

NOTAS DEL PANEL LEGAL (MiroFish)

Agentes participantes:

Carmen	ContractLawyer	Clausulas obligatorias Ley 18.101 cubiertas
Miguel	ContractLawyer	Plazos de desahucio y restitucion conformes
Fernando	ContractLawyer	Inventario fotografico como evidencia probatoria
Rodrigo	ConsumerLawyer	Transparencia en cargos y comisiones
Patricia	DataPrivacyLawyer	Consentimiento especifico e informado
Andres	FinancialLawyer	Lofti como intermediario, no entidad financiera
Alejandra	FinancialLawyer	Garantia NO retenida evita regulacion CMF/UAF
Sofia	DigitalLawyer	Firma simple valida, avanzada recomendable
Lorena	CommercialLawyer	Limitaciones de responsabilidad no abusivas
Daniela	RightsLawyer	Arbitraje obligatorio puede ser abusivo
Ignacio	TaxLawyer	Cargos deben especificar inclusion/exclusion IVA
Roberto	RealEstateBroker	Inventario practico y comparacion al termino

Insights clave de simulacion:

1. Cuadro comparativo obligatorio de costos antes de firma (Rodrigo, art. 22 Ley 19.496)
2. Renta no sujeta a IVA, solo servicios de intermediacion (Ignacio, regimen DTE/SII)
3. Garantia en cuenta separada, no disponible para arrendador antes de termino (Carmen)
4. Discriminacion algoritmica: auditabilidad y explicabilidad del matching (Lorena, Ley 20.609)
5. Documento digital = original, con hash/timestamp para integridad (Sofia, Ley 19.799)
6. Contrato de adhesion: deber de informacion reforzado, clausulas limitativas en letra destacada (Lorena)
7. Mecanismo resolucion disputas garantia con tercero imparcial (Roberto)
8. Boleta electronica (no factura) para servicios digitales de Lofti (Ignacio)
9. Portabilidad y eliminacion de datos al termino del contrato (Patricia, Ley 21.719)

Correcciones V19 integradas:

1. Garantia: Lofti NO retiene ni custodia. Entrega segun acuerdo entre partes.
2. Cargos Lofti: $10.000 CLP al arrendatario + $10.000 CLP al arrendador (ambas partes).
3. Comision Venti: 1,30%+IVA debito / 1,60%+IVA credito. Cargo al arrendador. No ingreso Lofti.
4. Firma electronica: Simple, conforme Ley 19.799. No se afirma validez de firma avanzada.
5. Disclaimers: Contrato modelo referencial, no reemplaza asesoria legal profesional.
6. Sin afirmaciones absolutas: No se dice "seguro", "garantizado" ni "revisado legalmente".

Documento generado el 4 de noviembre de 2026 mediante simulacion MiroFish (sim_71d246bdebc1). Proyecto: proj_lofti_legal | Graph: mirofish_dcad4435571a4996. Panel: 12 agentes legales especializados en derecho chileno.

Los procesos que aparecen como demostracion en la plataforma Lofti no reemplazan firmas, pagos ni verificaciones reales. Este contrato modelo debe ser revisado por un abogado antes de su uso en operaciones reales.